

CESPE - 2025 - Polícia Federal - Delegado de Polícia Federal. José transportava produtos florestais sem a devida licença ambiental e, durante abordagem policial, foi constatada a prática de infração ambiental, tendo sido apreendidos o caminhão que ele utilizava e a motosserra e os produtos florestais que ele trazia consigo. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A Lei de Crimes Ambientais determina que os instrumentos utilizados na prática de infração ambiental sejam doados a instituições científicas e educacionais.

Certo

Errado

Gabarito: Errado. *Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. § 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.*

ANIMAIS → liberação no habitat ou zoológicos.

PRODUTOS PERECÍVEIS/MADEIRAS → doação a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

PRODUTOS DA FAUNA NÃO PERECÍVEIS → destruição ou doação educacional/cultural.

INSTRUMENTOS DA INFRAÇÃO → venda com descaracterização obrigatória por meio de reciclagem, não doação.

CESPE - 2024 - PC-PE - Delegado de Polícia. No que se refere aos crimes e às infrações administrativas contra o meio ambiente, julgue os próximos itens, com base na Lei n. 9.605/1998.

I - A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade.

II - Não configura crime contra a fauna o abate de animal, quando realizado para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente.

III - A mera fabricação de balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano, não configura crime contra a flora.

IV - Ainda que o infrator cometa, simultaneamente, duas ou mais infrações administrativas, a legislação veda expressamente a aplicação cumulativa das sanções a elas cominadas, com fundamento no princípio do non bis in idem.

Assinale a opção correta.

A - Apenas os itens I e II estão certos.

B - Apenas os itens I e IV estão certos.

C - Apenas os itens II e III estão certos.

D - Apenas os itens III e IV estão certos.

E - Todos os itens estão certos.

I - CORRETA - Art. 70, §3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de **corresponsabilidade**.

II - CORRETA - Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado: II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, **desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente**;

III - INCORRETA - Art. 42. **Fabricar**, vender, transportar ou soltar balões **que possam provocar** incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano: Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

IV - INCORRETA - Art. 72, §1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, **cumulativamente**, as sanções a elas cominadas.

É constitucional o abate de animais apreendidos em situação de maus-tratos? FGV - 2022 - PC-AM - Delegado de Polícia

Não! O Supremo Tribunal Federal vedou o abate de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, apreendidos em situação de maus-tratos. (ADPF 640/DF STF)

Vale ressaltar que em três hipóteses, é possível o abate em três situações:

- 1) Como atividades de criação para consumo;
- 2) Sacrifício em rituais religiosos de matrizes africanas (RE 496601) e
- 3) Abate em casos comprovados de doenças, pragas ou outros riscos sanitários.

CESPE - 2025 - Polícia Federal - Delegado de Policia Federal. José transportava produtos florestais sem a devida licença ambiental e, durante abordagem policial, foi constatada a prática de infração ambiental, tendo sido apreendidos o caminhão que ele utilizava e a motosserra e os produtos florestais que ele trazia consigo. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Considerando-se a jurisprudência do STJ, é correto afirmar que, independentemente de o uso dos instrumentos apreendidos com José ser específico, exclusivo ou habitual, é permitida sua apreensão, uma vez que ele praticou infração ambiental.

Certo

Errado

Gabarito: Certo.

A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada no § 5º do art. 25 da Lei nº 9.605/98, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. STJ. 1ª Seção. REsp 1.814.944-RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/02/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1036) (Info 685).